

1008401-53.2022.8.26.0566

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: DANIEL LUIZ MAIA SANTOS

Comarca: São Carlos

Foro: Foro de São Carlos

Vara: Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... autor alegou que foi vítima de furto qualificado do seu aparelho celular na cidade de São Paulo no dia 19/05/2022, por volta das 18h20min. Disse que fez boletim de ocorrência, comunicou o banco e requereu o bloqueio da conta, porém os meliantes conseguiram fazer um empréstimo de R\$ 2.800,00, cujos valores foram transferidos por Pix para Thuanny Izabelly de Souza, no mesmo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Carlos

Foro de São Carlos

Vara do Juizado Especial Cível

Rua Sorbone, 375, São Carlos - SP - cep 13560-760

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1008401-53.2022.8.26.0566

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral

Requerente:

Douglas Henrique Rodrigues Pereira

Requerido:

Picpay Instituição de Pagamento S/A e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIEL LUIZ MAIA SANTOS

Vistos.

O pedido comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, pois não há necessidade de outras provas, haja vista o teor das alegações das partes e documentos apresentados, que bastam para a pronta solução do litígio.

O autor alegou que foi vítima de furto qualificado do seu aparelho celular na cidade de São Paulo no dia 19/05/2022, por volta das 18h20min. Disse que fez boletim de ocorrência, comunicou o banco e requereu o bloqueio da conta, porém os meliantes conseguiram fazer um empréstimo de R\$ 2.800,00, cujos valores foram transferidos por Pix para Thuanny Izabelly de Souza, no mesmo dia. Alegou, ainda, que fez as contestações das transações por ele não reconhecidas, as quais foram indeferidas. Pugnou pela indenização por danos materiais e morais.

Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva do corréu PicPay, porquanto a transação financeira contra a qual o autor se insurge foi feita na conta mantida junto à referida instituição (cf fls. 25/37).

A falta de interesse de agir, suscitada pelo corréu Banco Original, responsável pelo empréstimo, se entrelaça com o mérito, a seguir analisado.

No mérito, o pedido é procedente.

As atividades desempenhadas pelas instituições financeiras, de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, estão abarcadas pelo conceito de serviços ao

consumidor, de acordo com o artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor. Não se olvide ainda que a responsabilidade pelo fato do produto é objetiva, de acordo com o que reza o artigo 14 do mesmo diploma legal. No entanto, o mencionado artigo traz em seu bojo, mais especificamente no § 3º, as hipóteses de exclusão da responsabilidade do fornecedor, sendo elas justamente a ausência de defeito na prestação do serviço, além da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Lembre-se também, a propósito, que a súmula 479 do colendo Superior Tribunal de Justiça é clara ao prever que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No caso em apreço, tem-se que a solicitação do bloqueio da conta, feita pelo próprio autor, se deu em 19/05/2022, às 21h37min, e a liberação do dinheiro objeto do empréstimo fraudulento ocorreu em 19/05/2022, às 22h40min (cash-in), em momento posterior, portanto, de acordo com as informações prestadas pela defesa das instituições financeiras (cf fls. 185 e 187).

Destarte, não houve comunicação tardia, mas, ao contrário, apesar de todos os esforços envidados pelo autor na tentativa de evitar as transações, os bancos só procederam ao MED (Mecanismo Especial de Devolução) em 06/06/2022, quando os valores transferidos ilicitamente já tinham sido sacados e a conta encerrada (cf fls. 193)

Por fim, para justificar pleito de indenização por danos morais, necessário se mostra examinar a conduta do agente causador do fato, verificando sua reprovabilidade, assim como a potencialidade danosa dessa conduta em relação ao patrimônio imaterial da vítima, de modo a reprimir a prática de atos que atinjam a honra, a imagem e outros direitos inerentes à personalidade.

Veja-se que o autor, por falta de pagamento da parcela do empréstimo fraudulento, teve seu nome incluído no Serasa pelo corréu Banco Original, cuja negativação restou disponibilizada em 29/07/2022, sendo excluída em 11/08/2022 (fls. 286), por força das tutelas concedidas às fls. 61/62, 70 e 89.

Nessa esteira, caracterizado o dano moral in re ipsa, arbitra-se a indenização em R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que compensa o autor e desestimula o réu a agir desse modo com outros usuários em condições análogas. A condenação em montante inferior ao postulado não implica sucumbência recíproca.

Para ilustrar: INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Ação movida por correntista de instituição financeira. Furto do aparelho celular, no estava instalado aplicativo do banco-réu. Realização de operações bancárias por terceiros fraudadores. Sentença de procedência, para declarar a inexigibilidade do débito, determinar a devolução dos valores descontados indevidamente, condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais em R\$ 10.000,00. Apelo do réu. Falha no dever de segurança. Transações fora do perfil do consumidor. Risco da atividade. Fortuito interno. Aplicação da Súmula 479 do STJ e Enunciado 14 da Seção de Direito Privado do TJSP. Reparação dos danos materiais e morais. Situação que extrapola o mero aborrecimento. Manutenção da sentença - RECURSO DESPROVIDO (TJSP; Apelação Cível 1000332-04.2022.8.26.0543; Relator (a): Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Isabel - 1ª Vara; Data do Julgamento: 07/11/2022; Data de Registro: 07/11/2022)

Ante o exposto, julgo procedente o pedido para:

(i) declarar inexistente o contrato de empréstimo pessoal nº 0032377731, no valor de R\$ 2.850,00 (cf fls. 38/41) e fraudulenta a transação feita por Pix a Thuanny Izabelly de Souza;

(ii) condenar apenas o corréu Banco Original a pagar ao autor a quantia de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com atualização monetária, pelos índices da tabela prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, a contar deste arbitramento, e juros de mora, de 1% ao mês, contados da citação, a título de indenização por danos morais, extinguindo-se o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem ônus sucumbenciais a teor do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Em caso de interposição de recurso inominado, o valor do preparo deve corresponder

a 1% sobre o valor atualizado da causa, desde a data da propositura até o recolhimento, somado a 4% sobre o valor atualizado da condenação, se houver, ou 4% sobre o valor atualizado da causa, desde o ajuizamento, sempre observado o mínimo de cinco UFESPs para cada parcela, nos termos do artigo 4º, § 2º, da Lei nº 11.608/2003 e artigo 698 das NSCGJSP, além das despesas dispensadas em primeiro grau, tais como as postais com citações e intimações e as diligências dos oficiais de justiça, dentre outras, na forma do artigo 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95.

Publique-se e intímem-se.

São Carlos, 22 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA